

3er. JUZGADO PAZ LETRADO - Sede Central

EXPEDIENTE : 00031-2025-0-1401-JP-CI-03
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : MONSERRATE GUEVARA YAMPIER
ESPECIALISTA : BRICEÑO DONAYRE HECTOR HILARIO MARTIN
PERITO : ARCE ARCE, EFRAIN JORGE PERITO
DEMANDADO : BENDEZU SOLIS, LUIS MARTIN
TORREALVA VARGAS DE BENDEZU, JUDY TERESA
DEMANDANTE : CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TACNA SA

Resolución Nro. 12.

Ica, nueve de junio del

Dos mil veintiséis.

AUTOS Y VISTOS: Con el escrito 5956-2025 presentado por CMAC TACNA S.A.: **AL PRINCIPAL:** Advirtiéndose que la resolución N° **11 de fecha 14 de mayo del 2026**, no ha sido motivo de impugnación por ninguna de las partes procesales, **TENGASE POR CONSENTIDA y firme la misma; AL OTROSI: y CONSIDERANDO:**

PRIMERO.- Que mediante resolución No. 03 de fecha 26 de marzo del 2025 obrante a folios 26 del expediente, se ha emitido auto final en este proceso ordenando llevar adelante la ejecución hasta que los demandados cumplan con pagar el monto adeudado, el mismo que ha sido declarado consentido mediante resolución No. 04 de fecha 15 de abril del 2025, obrante a fojas 30.

SEGUNDO.- Por otro lado, el Juzgado aprecia que concurren los siguientes presupuestos para la convocatoria a remate judicial:

- a) El ejecutante ha acompañado la respectiva tasa judicial por remate, como se verifica del escrito que antecede.
- b) El ejecutante ha acompañado copias certificadas, actualizadas y completas de la partida registral correspondiente al predio materia de ejecución, tal como se aprecia en el cuaderno cautelar.
- c) La tasación del bien materia de remate, se ha efectuado con fecha 29 de diciembre del 2025, tal como se verifica a folios 60 y siguientes del expediente, en consecuencia, el valor comercial del predio objeto de remate es un valor actualizado, el mismo que ha sido aprobado mediante resolución N° 11 de fecha 14 de mayo del 2026.

TERCERO.- De lo antes expuesto, este Juzgado considera pertinente llevar adelante el remate a través de remate judicial electrónico REMAJU que está habilitado en el Distrito

Judicial de Ica a partir del 04-03-2021 de conformidad con la R.A. N° 000160-2021-CSJIC-PJ;

CUARTO.- De conformidad a la norma contenida en el artículo 731° del Código Procesal Civil, corresponde disponer la realización del remate judicial a través del aplicativo REM@JU del Portal Web del Poder Judicial; debiendo además considerarse que una vez vencido el plazo de oposición a que se refiere el artículo 14.2 del Reglamento de la Ley 30229, el Especialista legal de la causa deberá publicar en el aplicativo REM@JU la convocatoria con la información relacionada con el proceso de remate electrónico judicial y demás actos pertinentes, tal como lo dispone el artículo 15° de la Ley 30229.

Por tales consideraciones; **SE RESUELVE:**

1.- CONVOCAR A REMATE JUDICIAL ELECTRÓNICO - REM@JU a efectos de proceder al remate **EN PRIMERA CONVOCATORIA** sobre el bien inmueble materia de ejecución forzada conforme al siguiente detalle:

A. DESCRIPCIÓN DEL BIEN.- Inmueble ubicado en HH.UU Las Casuarinas de Ica, Mz. W Lote 13, Etapa I, DEL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE ICA, de un área de 81.00 m2 cuyas características obran inscritas en la partida registral N° **11032759** del registro de propiedad inmueble de los Registros Públicos de Ica.

B. CARGAS Y GRAVÁMENES. -

EMBARGO EN FORMA DE INSCRIPCIÓN ordenado por el Tercer Juzgado Civil de Ica, hasta por la suma de S/. 15,000.00 sobre el predio antes descrito, a favor de MIBANCO BANCO DE LA MICROEMPRESA, en los seguidos sobre Obligación de Dar Suma de Dinero, Expediente N° 00522-2014-69- 1401-JP-CI-03.

EMBARGO EN FORMA DE INSCRIPCIÓN ordenado por el Segundo Juzgado Civil de Ica, hasta por la suma de S/. 70,000.00 sobre el predio antes descrito, de propiedad de los demandados Judy Teresa Torrealva Vargas de Bendezu y Luis Martin Bendezu Solis, en los seguidos en su contra por CMAC ICA S.A., medida cautelar fuera de proceso, Expediente N° 00956-2023 -66-1401-JR-CI-02.

C. VALOR DE LA TASACIÓN. - Tasación comercial efectuada por peritos valorizadores que obra a folios 60 y siguientes, la misma que establece un valor comercial ascendente a la suma de **S/ 180,499.60 (Ciento ochenta mil, cuatrocientos noventa y nueve con 60/100 soles)**

D. PRECIO BASE DEL REMATE.- Siendo la base de la postura el monto equivalente a las dos terceras partes del valor de tasación, se tiene que el precio base del remate asciende a la suma de **S/ 120,333.06 soles (ciento veinte mil, trescientos treinta y tres con 06/100 soles)**

E. OBLAJE.- Los postores deberán cumplir con los siguientes requerimientos:

a) Depositar el 10% (diez por ciento) del valor de la tasación indicada líneas arriba, mediante depósito electrónico judicial en la moneda en que se ha realizado la tasación del bien.

b) Adjuntar el arancel judicial correspondiente.

2.- Procédase a la **PUBLICACIÓN** de los avisos de remate en el **PORTAL WEB** del Poder Judicial a través del aplicativo informático REM@JU por el término de ley, **una vez consentida o ejecutoriada la presente resolución.**

3.- **FÍJESE** los carteles en la vitrina del local del Juzgado por parte del especialista legal y en el inmueble a rematar, debiendo la parte actora prestar las facilidades del caso a fin de que se realicen los pegados del cartel en el local del inmueble, bajo su entera responsabilidad.

4.- **DISPONER** que, en el supuesto caso de no haber adjudicación en la primera convocatoria, **SE REALICE AUTOMÁTICAMENTE LA SEGUNDA CONVOCATORIA A REMATE** y seguidamente —de ser necesario— **LA TERCERA CONVOCATORIA A REMATE**, respetándose los siguientes parámetros respecto al **PRECIO BASE**:

a) **PARA LA SEGUNDA CONVOCATORIA.-** La base de la postura será establecida para la primera convocatoria, reducida en un 15% de la misma, haciendo un monto equivalente a **S/ 102,283.10 soles (ciento dos mil, doscientos ochenta y tres con 10/100 soles)**

b) **PARA LA TERCERA CONVOCATORIA.-** La base de la postura será establecida para la primera convocatoria, reducida en un 15% de la anterior, haciendo un monto equivalente a **S/ 86,940.64 soles (ochenta y seis mil, novecientos cuarenta con 64/100 soles)**

5.- **HÁGASE SABER** que la presente resolución es inimpugnable de conformidad a la norma contenida en el artículo 12º de la Ley 30229, salvo lo dispuesto en el tercer párrafo del referido artículo.

6.- **consentida y ejecutoriada que sea la presente**, se realizara las publicaciones de los avisos.

7.- Estando al contenido de los Asientos D00003 y D00004 notifíquese a MIBANCO BANCO DE LA MICROEMPRESA Y A CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA en sus respectivos domicilios a fin de que en un plazo no mayor de **TRES DIAS** cumplan con apersonarse al proceso en caso de tener la condición de tercero no ejecutante con derecho preferente de pago, debiendo proceder conforme al artículo 726 del Código Procesal Civil¹.

NOTIFIQUESE a la parte demandada en su domicilio habitual para su debido conocimiento.

¹ **Artículo 726.- Intervención de otro acreedor**

Un acreedor no ejecutante que tiene afectado el mismo bien, puede intervenir en el proceso antes de su ejecución forzada. Sus derechos dependen de la naturaleza y estado de su crédito. Si su intervención es posterior, sólo tiene derecho al remanente, si lo hubiere.